사탐 생활과윤리 · 평화와 다문화 윤리 · 킬러 · 해설편

사탐 · 생활과윤리 · 평화와 다문화 윤리 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 해설

Step 1. 사상적 관점 규명하기

제시된 지문과 이론적 성격을 분석하면 다음과 같습니다.

- **A는 칸트(Kant)** 입니다. 영구 평화를 위해 주권 국가들의 연합체(국제연방) 구축과 시민의 공화정 체제 수립을 주장합니다.
- **B는 홉스(Hobbes)** 입니다. 국제 사회는 공통의 권력이 없는 무정부 상태(자연 상태)이며, 리얼리즘(현실주의)적 관점에서 만인의 만인에 대한 투쟁 상태로 규정합니다.
- **C는 갈퉁(Galtung)** 입니다. 전쟁의 부재인 소극적 평화를 넘어 구조적·문화적 폭력까지 제거된 적극적 평화를 주장합니다.

Step 2. 벤다이어그램의 교집합 영역 분석하기

- **A(칸트)** : 국제법과 평화 연방을 통한 영구 평화 지향.
- **B(홉스)** : 무정부적 자연 상태에서의 주권 국가 이익 극대화.
- **C(갈퉁)** : 직접적·구조적·문화적 폭력의 완전한 소멸.
- **㉠ (A와 B의 공통점)** : 칸트와 홉스 모두 국제 사회의 자연 상태가 무정부적 상태라는 점에는 동의하지만, 홉스는 이를 극복할 세계 정부나 영구 평화가 불가하다고 보고, 칸트는 연방 체제를 통해 이를 법적으로 극복해야 한다고 봅니다.
- **㉡ (A와 C의 공통점)** : 칸트와 갈퉁 모두 무력 충돌의 일시적 정지를 넘어선 영구적이고 실질적인 평화 질서 수립을 지향합니다.
- **㉢ (B와 C의 공통점)** : 홉스와 갈퉁의 공통 질문 영역 또는 공통 성격 분석.
- **㉣ (A, B, C의 공통점)** : 세 사상가 모두에게 부합하거나 제외되는 공통 진술.

Step 3. <보기> 선지 판별하기

- **ㄱ. ㉠ 진술 판별** : "국제 관계에서 국가 간의 불신과 경쟁은 주권의 부재에서 비롯되는 필연적 결과이다"는 홉스(B)만의 고유 관점입니다. 칸트(A)는 주권 국가들의 독립성을 유지하면서 연방을 형성해야 한다고 보므로, 상위의 강제적 '공동 주권'의 부재가 필연적으로 만인 투쟁을 낳는다고 보지 않습니다. 따라서 ㉠에 들어갈 수 없습니다. (X)
- **ㄴ. ㉡ 진술 판별** : "개별 국가의 주권 독립을 보장하면서도 무력 충돌의 영구적 종식을 지향하는 국제 규범 체계가 필요하다"는 칸트(A)와 갈퉁(C)의 공통 입장입니다. 칸트는 국가 연방(Völkerbund)을 통해 개별 국가 주권을 침해하지 않으면서도 전쟁을 영구 종식하려 하며, 갈퉁 역시 평화적 규범과 구조적 평화를 지향하므로 ㉡에 적합합니다. (O)
- **ㄷ. ㉢ 진술 판별** : "물리적 폭력이 행사되지 않는 상태는 그 자체만으로 도덕적 공동체를 완성하는 충분조건이다"라는 진술은 갈퉁(C)에게 정면으로 부정됩니다. 갈퉁에게 소극적 평화(물리적 폭력의 부재)는 필요조건일 뿐, 구조적·문화적 폭력이 해결되어야 적극적 평화가 완성됩니다. 홉스(B) 역시 리바이어던 내부의 물리적 평화가 도덕적 완성 자체를 의미하진 않습니다. 따라서 이 진술은 어느 사상가에게도 부합하지 않으므로 '들어갈 수 없다'는 진술은 참입니다. (O)
- **ㄹ. ㉣ 진술 판별** : "국가 간 체결되는 단순한 평화 조약은 평화 상태를 유지하기 위한 영구적인 제도적 보장책이 될 수 없다"는 칸트(A - 예비 조항 제1조에서 평화 조약이 장차 전쟁의 씨앗을 품고

있다면 무효라 함), 갈퉁(C - 단순 조약은 소극적 평화에 불과하며 구조가 해체되어야 함) 모두 동의하는 내용입니다. 홉스(B) 역시 "칼이 없는 계약은 종이에 불과하다"고 보아 법적·물리적 강제력이 뒷받침되지 않는 조약만으로는 영구 평화가 불가하다고 봅니다. 따라서 ㉣에 들어갈 수 있습니다. (O)

정답근거 ⑤ (ㄴ, ㄷ, ㄹ) **오답분석** [ㄱ] 홉스는 국제 사회가 '공통의 주권자'가 없는 무정부 상태이기 때문에 만인의 투쟁 상태에 놓인다고 봅니다. 반면 칸트는 주권을 가진 국가들이 연방 형태로 결속하는 법적 질서를 통해 평화를 수립할 수 있다고 보므로, 상위 단일 주권의 부재가 필연적으로 영구적 파멸과 투쟁을 낳는다는 홉스식의 결정론에 동의하지 않습니다.
[ㄷ] 갈퉁은 직접적 폭력이 없는 상태(소극적 평화)가 평화의 충분조건이 될 수 없음을 역설하였습니다.
[ㄹ] 칸트의 예비조항 제1조 및 갈퉁의 적극적 평화론 모두 단순한 종전 조약이나 임시 평화 협정이 영구적 평화를 보장하지 못한다는 점에 깊이 동의합니다. **연관개념** 칸트의 영구 평화론, 홉스의 국제 무정부 상태론, 갈퉁의 적극적 평화론 **메타인지 갈퉁의 폭력 구조화 공식:** **직구문**(직접적, 구조적, 문화적 폭력). 직접적 폭력이 없다고 평화가 완성되는 것은 아니며, 보이지 않는 구조와 문화의 해체가 핵심 키워드입니다.

[킬러] 2 해설

Step 1. 사상가 정체 파악하기
- **X는 아우구스티누스 / 아퀴나스 등 전통적 정의 전쟁론자(Just War Traditionalist)** 입니다. 지문에서 무고한 민간인 면책, 수단의 비례성, 승리의 가능성 등 전통적인 전쟁 개시 규범과 전쟁 수행 규범을 주장하고 있습니다.
- **Y는 절대적 평화주의자(Pacifist)** 입니다. 어떤 명분으로도 무력 행사의 정당성을 인정하지 않습니다.
- **Z는 현대 정의 전쟁론의 대표 학자인 마이클 왈저(Michael Walzer)** 입니다. 그는 기존의 전통적 논의(jus ad bellum, jus in bello)에 더해 '전쟁 종결 후의 정의(jus post bellum)'를 공식화하였으며, 인도주의적 개입(humanitarian intervention)을 옹호하였습니다.

Step 2. <보기> 선지 정밀 판별
- **ㄱ. X와 Z의 비교** : 왈저(Z)는 전쟁 종결 이후의 정의(jus post bellum)를 강조하며, 침략국이나 대량학살국의 정치 체제를 민주적으로 개조하거나 전범을 단죄하는 처벌적 개입이 제한적 범위 내에서 정의 수립에 필요하다고 봅니다. 반면, 전통적 정의 전쟁론자(X)는 방어와 질서 복구에 초점을 맞추며, 국가 주권의 신성함을 고려할 때 타국의 내정을 전면 개조하는 군사적 사후 행위는 허용하기 어렵다고 봅니다. 따라서 옳은 진술입니다. (O)
- **ㄴ. Y의 독자적 입장 판별** : Y는 절대적 평화주의자이므로, 침략에 맞서 국가를 방어하는 '자위권 행사'조차 폭력의 악순환을 낳는 부당한 무력 행사이므로 거부되어야 한다고 봅니다. 반면 X와 Z는 방어적 자위 전쟁은 정의로운 전쟁(jus ad bellum)의 가장 핵심적인 조건으로 봅니다. 따라서 옳은 진술입니다. (O)

- **ㄷ. 최고조의 비상사태(Supreme Emergency) 개념 적용** : 왈저(Z)는 문명 자체의 멸절이나 대량 학살과 같은 '극단적 악'이 임박한 극소수의 경우(예: 제2차 세계대전 당시 나치에 맞선 영국의 민간인 지역 공습), 예외적으로 '비전투원 면책의 원칙'을 일시적으로 유보할 수 있는 '최고조의 비상사태' 개념을 인정합니다. 반면 전통적 가톨릭 정의 전쟁론자(X)는 비전투원에 대한 직접 공격 금지를 절대적인 자연법적 무조건적 의무로 보므로 이를 허용하지 않습니다. 따라서 옳은 진술입니다. (O)
- **ㄹ. 세계 정부 수립에 관한 관점** : 세 사상가 모두 세계 정부의 수립이 정의로운 전쟁 가능성의 논리적 전제라고 보지 않습니다. 왈저는 주권 국가들이 연대하는 다원적 국제 사회를 지향하며, 세계 정부는 오히려 세계적 전제로 변질될 위험이 있어 거부합니다.

정답근거 ④ (ㄱ, ㄴ, ㄷ) **오답분석** [ㄹ] 정의 전쟁론자들(X, Z)은 무정부적 상태에서도 도덕적 규범(만민법, 정의 전쟁 규범)을 통해 전쟁을 통제하고 정의롭게 수행할 수 있다고 보며, 세계 정부의 존재를 전쟁 정의의 선결 조건으로 삼지 않습니다. 평화주의자(Y) 역시 세계 정부 유무와 상관없이 무력 행사 자체의 도덕적 불가능성을 주장합니다. **연관개념** 왈저의 정의 전쟁론(전쟁 개시, 수행, 종결의 정의), 평화주의, 비전투원 면책 원칙, 최고조의 비상사태 **메타인지 왈저의 전쟁 3단계 정의:** **개수종**(개시, 수행, 종결). 특히 최근 수능과 모의평가에서 '종결 이후의 정의(jus post bellum)'에 따른 체제 개조와 재건 문제가 핵심 변별 요소로 자주 등장합니다.

[킬러] 3 해설

Step 1. 좌표 평면의 모델 분석을 통해 X, Y, Z 매칭하기
- **X축**은 '소수 문화의 고유성 인정 수준'이며, **Y축**은 '주류 문화로의 일방적 동화 요구 수준'입니다.
- **X (P_1)** 는 소수 문화 고유성 인정 수준이 매우 낮고, 주류 문화로의 일방적 동화 요구가 매우 높으므로 **동화주의(Assimilation, 용광로 이전의 정통 동화책)** 입니다.
- **Y (P_2)** 는 중간 지점에 위치하며, 다양한 이주민의 문화를 하나로 녹여서 단일한 새로운 정체성을 형성하고자 하는 **용광로 모델(Melting Pot)** 에 해당합니다.
- **Z (P_3)** 는 소수 문화의 고유성을 고도로 인정하면서 주류 문화로의 일방적 동화 요구를 극도로 낮춘 모델이므로 **다문화주의 / 샐러드 볼 모델(Salad Bowl)** 입니다.

Step 2. 선지별 정밀 분석
- **①번 분석** : 이주민이 고유 정체성을 유지한 채 공적 영역에 참여하는 것을 장려하는 것은 다문화주의(Z)의 특징입니다. 동화주의(X)는 사적·공적 영역 모두에서 주류 문화를 전적으로 수용할 것을 요구합니다. (X)
- **②번 분석** : 소수 집단의 문화를 대등한 지위에서 모자이크처럼 결합시키는 모델은 다문화주의(Z)입니다. 용광로 모델(Y)은 개별 문화들을 녹여서 단일한 새로운 혼합물(제3의 문화)로 주조해 내는 화학적 결합을 뜻합니다. (X)
- **③번 분석** : 소수 문화와 다수 문화 구분을 넘어서 완전히 새로운 정체성을 녹여내는 것은 용광로

모델(Y)에 대한 설명입니다. Z는 각 재료의 아삭아삭한 식감(고유성)이 그대로 살아있는 샐러드 볼을 지향합니다. (X)
- **④번 분석 [매우 중요 - 킬러 함정]** : 킴리카의 자유주의적 다문화주의는 소수 문화를 보호하기 위한 **'외부적 보호(External Protections)'** 는 주류 사회의 문화적 잠식으로부터 소수 문화를 지키는 정의로운 수단이므로 허용합니다. 그러나 소수 집단 내부의 구성원 개인의 기본권이나 자유를 제한하는 **'내부적 규제(Internal Restrictions)'** 는 자유주의적 개인 존엄성 가치에 위배되므로 철저히 금지합니다. 따라서 '모두 제한 없이 수용해야 한다'는 진술은 틀렸습니다. (X)
- **⑤번 분석** : 다문화주의(Z)는 다양한 문화가 공존하는 것이 사회 전체의 유연성과 문화적 풍요를 증진하며, 사회적 자본과 결속력을 해치는 것이 아니라 오히려 풍부하게 만드는 긍정적 자원으로 인식한다는 점에서 동화주의나 용광로 모델과 극명히 대비됩니다. (O)

정답근거 ⑤ **오답분석** [①] 동화주의(X)는 소수 문화의 소멸과 주류 문화로의 전적인 동화를 전제합니다. [②, ③] 용광로 모델(Y)은 주류 문화를 기준으로 삼거나 혹은 완전히 녹아들어 혼합된 새로운 일체성을 형성하려 하므로, 모자이크식 공존을 중시하는 Z와 다릅니다.
[④] 킴리카는 다문화주의를 옹호할 때 자유주의적 한계 내에서만 인정합니다. 따라서 **'내제외보'** 공식에 따라 내부적 규제는 불허하고 외부적 보호만 허용합니다. **연관개념** 다문화 정책 모델(동화주의, 용광로, 샐러드 볼), 킴리카의 소수 집단 권리 옹호론 **메타인지 킴리카 암기 공식:** **내제외보** [내부 제재(규제)는 금지 X, 외부 보호는 허용 O]. 소수 문화 집단 내부에서 일어나는 여성 차별이나 개인 종교 강요 등은 자유주의 질서 내에서 용납될 수 없음을 반드시 기억해야 합니다.

[킬러] 4 해설

Step 1. 제시된 평화 사상가(갈퉁)의 개념 파악
- **가**는 **직접적 폭력**, **나**는 **구조적 폭력**, **다**는 **문화적 폭력**입니다.
- 갈퉁의 폭력 삼각형에 의하면, 문화적 폭력은 구조적 폭력과 직접적 폭력을 눈에 보이지 않게 정당화하는 심층적 뿌리 역할을 합니다.

Step 2. 가상의 세 국가 상태 분석
- **S_1**: 직접적 폭력(가)의 발생률은 0이지만, 부의 독점과 법적 배제라는 극심한 **구조적 폭력(나)** 이 존재합니다.
- **S_2**: 신분 차별과 불평등(나)은 제거되었으나 주기적인 군사 충돌로 인해 **직접적 폭력(가)** 이 활성화되어 있습니다.
- **S_3**: 소수 민족에 대한 차별적 문화(다)가 공권력의 가혹 행위(가)와 제도적 임용 배제(나)를 완벽히 합법적이고 도덕적인 것으로 정당화하고 있습니다.

Step 3. <보기> 선지 분석
- **ㄱ. S_1 분석** : 물리적 무력 충돌이 없으므로 '소극적 평화(Negative Peace)' 상태에는 해당합니다.

그러나 구조적 폭력(나)과 문화적 폭력 등이 남아 있어 '적극적 평화(Positive Peace)' 상태에는 미치지 못했습니다. 다만 지문에서 '가(직접적)와 나의 폭력이 결합한 구조'라고 하였는데, S_1에는 직접적 폭력(가)은 부재하므로 '가와 나의 폭력이 결합한 구조'라는 표현은 오답입니다. (X)
- **ㄴ. S_2 분석** : 구조적 불평등이 매우 낮으므로 구조적 폭력은 상당히 억제되었으나 직접적 무력 충돌(가)이 지속되므로 적극적 평화 상태는 아닙니다. 직접적 폭력의 종식이 소극적 평화이자 적극적 평화로 나아가기 위한 기초적 선행 단계라는 점은 타당합니다. (O)
- **ㄷ. S_3 분석** : 혐오적 묘사와 편견이라는 문화적 폭력(다)이 직접적 가혹 행위(가)와 법적 차별(나)을 '당연한 질서'로 포장하여 면죄부를 쥐여주고 있습니다. 이는 갈퉁이 말한 직접적·구조적 폭력을 승인하는 문화적 폭력의 역학 관계를 가장 완벽하게 설명합니다. (O)
- **ㄹ. 폭력 제거의 선후 관계 분석 [초고난도 함정]** : 갈퉁은 폭력의 세 영역이 서로 유기적으로 얽혀 있으며, 직접적 폭력을 유발하는 구조적 모순과 문화적 기제를 '동시에', 혹은 다차원적으로 공략해야 평화가 실현될 수 있다고 봅니다. "'다'를 먼저 완전 무결하게 제거한 뒤에야 '가'의 해소 작업에 착수할 수 있다"는 식의 순차적 선후 관계 설정은 갈퉁의 다차원적 통합 평화론에 위배됩니다. (X)

정답근거 ② (ㄴ, ㄷ) **오답분석** [ㄱ] S_1 상태는 직접적 폭력(가)이 완전히 배제되었으나 구조적 폭력(나)만 잔존하는 상태이므로, '가와 나의 폭력이 결합했다'는 설명은 사실과 다릅니다.
[ㄹ] 갈퉁은 평화 운동과 실천이 어느 하나의 폭력을 완벽히 박멸한 뒤 다음 단계로 넘어가는 기계적 순차론을 따르지 않으며, 다층적 폭력 구조에 대해 전면적이고 공시적인 대응을 요구합니다. **연관개념** 갈퉁의 평화 사상, 소극적 평화와 적극적 평화, 직접적·구조적·문화적 폭력의 삼각 관계 **메타인지** **갈퉁의 평화 개념 한눈에 보기:** 직접적 폭력의 제거 = 소극적 평화 / 직접적 + 구조적 + 문화적 폭력의 모두 제거 = 적극적 평화. '적극적 평화'는 모든 형태의 폭력이 사라진 완벽한 상태를 지향합니다.

[킬러] 5 해설

Step 1. 사상가 A, B 확인하기
- **A는 존 롤스(John Rawls)** 입니다. 그의 저서 《만민법》에서 '고통받는 사회'를 돕기 위한 원조의 의무를 제시합니다. 원조는 대상 국가가 '질서 정연한 사회'가 되도록 돕는 것이 타겟이므로 일시적인 이행기적 성격을 띠며, 대상국이 그 요건을 갖추면 경제적 격차가 남아있더라도 원조 의무는 즉각 종료됩니다.
- **B는 피터 싱어(Peter Singer)** 입니다. 공리주의적 관점에서 고통과 죽음을 최소화하기 위해 '한계 효용의 지점'(또는 도덕적 희생을 치르지 않는 선)까지 국경을 초월한 원조의 의무를 평생 실천해야 한다고 주장합니다.

Step 2. <보기> 선지 검증하기
- **ㄱ. A(롤스)의 원조 목표 분석** : 롤스는 국제 사회의 물질적 부를 균등하게 나누는 차등 원칙(Difference Principle)의 글로벌 적용을 부정합니다. 원조의 유일한 목표는 분배적 평등이 아닌 정치적·체제적 자립(질서 정연한 사회로의 진입)입니다. 따라서 옳은 진술입니다. (O)

- **ㄴ. B(싱어)의 공리주의적 우선순위 분석** : 싱어는 이익평등고려의 원칙에 입각하여 절대 빈곤에 처한 인류를 구제하는 것은 자선이 아닌 강력한 도덕적 '의무'이며, 부유한 개인이 소비주의적 사치나 과도한 재산을 누릴 권리보다 죽어가는 타인의 생명을 살리는 고통 경감 행위가 도덕적으로 훨씬 압도적인 우선순위를 지닌다고 봅니다. 따라서 옳은 진술입니다. (O)
- **ㄷ. A(롤스)의 자원 빈곤국 원조 제외 여부 분석** : 롤스에 따르면 천연자원이 극도로 부족하더라도, 그 사회가 정의롭고 질서 정연한 정치 제도를 구비하여 자립적으로 돌아가고 있다면 더 이상 원조의 대상국(고통받는 사회)이 아닙니다. 왜냐하면 사회의 번영과 자립을 결정하는 핵심은 자원의 풍요가 아니라 '정치적·문화적 제도와 전통'이기 때문입니다. 따라서 자원이 빈곤해도 질서 정연하다면 원조를 끝내는 것이 마땅하다고 봅니다. (O)
- **ㄹ. B와 A의 한계 지점(cut-off point) 비교 [최고난도 함정]** : 목표 달성에 따른 원조의 '종결 조건(cut-off point)'이 규정되는 것은 롤스(A)입니다. 롤스는 '질서 정연한 사회'라는 명확한 표적(Target)에 도달하면 원조가 종결되는 목적 지향적 원조를 주장합니다. 반면 싱어(B)는 고통이 지속되는 한 국가 단위의 정치 체제 변화와 무관하게 지속적인 공리 극대화 의무가 뒤따르므로 체제에 따른 종결 시점이 존재하지 않습니다. 따라서 문장의 주어가 뒤바뀌었습니다. (X)

정답근거 ③ (ㄱ, ㄴ, ㄷ) **오답분석** [ㄹ] 체제의 변화 여부에 따라 원조 의무의 종결 조건(cut-off point)이 결정된다고 보는 사상가는 롤스(A)입니다. 싱어(B)는 고통을 겪는 빈곤 인구의 존재 여부와 공리의 한계 효용 지점만을 기준으로 삼아 지속적인 지원을 촉구합니다. **연관개념** 롤스의 만민법 및 해외 원조론, 싱어의 해외 원조에 대한 공리주의적 관점, 고통받는 사회와 질서 정연한 사회 **메타인지 롤스와 싱어 원조론 변별점** **정리:** 롤스는 원조의 대상이 '사회(Society)'이고 목적은 '정치적 자율성 확보'입니다. 반면 싱어는 원조의 대상이 '개인(Individual)'이고 목적은 '고통의 극소화 및 공리 증진'입니다. 따라서 롤스는 목표 달성 시 중단되는 한계가 존재하고, 싱어는 한계 효용에 이를 때까지 무제한에 가깝게 지속됩니다.

[킬러] 6 해설

Step 1. 제시문 및 시각 자료 분석하기
- 누스바움의 동심원 모델은 자아를 중심으로 가장 가까운 가족·이웃에서 시작하여 국가·민족을 거쳐 가장 바깥에 있는 '세계 시민(인류 전체)'에 이르는 구조를 설명합니다. 누스바움은 세계 시민주의 관점에서 가장 바깥쪽 원의 가치와 의무를 점차 안쪽 원으로 수렴시켜(의무의 내면적 수렴 및 확장), 모든 인류를 동등한 세계 시민으로 대우할 것을 제안합니다.

Step 2. 사상가들의 비판적 관점 대조 및 적절성 평가
- **① 공동체주의(매킨타이어)의 비판** : 맥킨타이어는 인간이 자신이 속한 역사와 공동체(가족, 고향, 민족)의 구체적 맥락에서만 비로소 도덕적 정체성을 획득할 수 있다고 봅니다. 따라서 보편주의적 세계 시민의 의무를 위해 역사적 서사 구조를 무시하는 것은 추상적이고 허구적인 도덕이라고 비판하므로 적절합니다. (O)
- **② 자유주의적 민족주의(밀러)의 비판** : 밀러는 민족 공동체가 지니는 윤리적 가치를 중시합니다.

우리가 동포(co-nationals)에 대해 지니는 도덕적 특별 의무는 낯선 타인에 대한 의무보다 우선순위를 갖는 것이 합당하고 상호 신뢰 형성에 기여한다고 보아 동심원적 일체화 시도를 비판하므로 적절합니다. (O)
- **③ 싱어(공리주의)의 관점** : 싱어는 이익평등고려의 원칙에 따라, 낯선 타인의 고통 역시 나와 내 가족의 고통과 동등한 도덕적 무게를 가진다고 봅니다. 따라서 외부 원의 구제가 내부 원의 부수적 선호 때문에 미루어져서는 안 된다고 누스바움의 보편 윤리적 의무 확장을 적극 지지하므로 적절한 설명입니다. (O)
- **④ 노직(자유지상주의)의 비판** : 노직은 개인의 자유와 정당하게 취득한 소유권을 절대적으로 중시합니다. 국가가 세금을 거두어 내부 빈곤층을 돕는 강제적 재분배 정책을 펼치는 것도 부당한 갈취(강제 노동)에 해당하는데, 이를 세계 시민 전체로 넓혀 국가나 초국적 기구가 의무화하려는 보편적 의무화 시도는 개인의 소유권과 자유권을 본질적으로 침해한다고 비판할 것이므로 맥락이 일치합니다. (O)
- **⑤ 롤스(만민법)의 관점 평가 [핵심 킬러 함정]** : 롤스는 그의 저서 《만민법》에서 세계 시민주의자들(예: 베이츠나 싱어)의 '글로벌 분배 정의 원칙(모든 지구 시민의 복지를 평등하게 맞추는 차등 원칙의 확장)'을 명확하게 거부합니다. 롤스는 국제 평화를 위해 국가(또는 만민) 간의 독립성과 상호 존중이 유지되는 '질서 정연한 국가들의 공존'을 목표로 하지, 전 세계의 경계를 무너뜨리고 단일한 세계 시민으로서 모든 자원을 균등 분배해야 한다고 보지 않습니다. 따라서 롤스의 입장으로 설명한 ⑤번은 완전히 잘못된 진술입니다. (X)

정답근거 ⑤ **오답분석** [⑤] 롤스는 국가적 경계선이 궁극적으로 소멸되어야 한다고 주장하지 않았으며, 글로벌 차등 원칙(지구적 부의 지속적 재분배) 역시 반대하였습니다. 그의 국제정치 철학은 세계 국가가 아닌 주권적 국가 연방 체제 안에서 질서 정연한 만민들의 법적 공존을 확립하는 데 초점을 맞춥니다.

연관개념 누스바움의 세계 시민주의, 롤스의 만민법과 세계 시민주의 비판, 공동체주의의 특수적 도덕

메타인지 **롤스의 경계 설정:** 롤스는 국내 정의론(사회정의론)과 국제 평화론(만민법)을 철저히 구별합니다. 국내에서는 사회적 약자를 위한 '차등 원칙'이 정의의 핵심이지만, 국제 사회에서는 국가 간 주권 인정과 '고통받는 사회 원조'까지만 의무로 간주하고, 전 지구적 복지 평등화는 국가 주권을 침해하는 부당한 개입으로 간주합니다.

[킬러] 7 해설

Step 1. 왈저의 '최고조의 비상사태(Supreme Emergency)' 요건 분석
왈저는 전쟁 수행 시 민간인에 대한 고의적 공격을 금지하는 '비전투원 면책 원칙(Non-combatant Immunity)'을 절대적 기본 가치로 삼습니다. 그러나 매우 드문 예외 상황인 '최고조의 비상사태'에서만은 이 원칙의 일시적 유보를 도덕적 비극 속에서 허용합니다. 그 요건은 다음과 같습니다.
- 1. **위기의 성격**: 공동체의 존망 자체를 뒤흔들고 물리적·정치적 멸절을 가져올 만한 '극단적 악'(예: 노예화, 집단 학살)이어야 함.

- 2. **위기의 임박성**: 다른 대안적 군사적·외교적 대책이 전무하고, 시간적으로 즉각 파멸이 예정되어 있어야 함.

Step 2. 제시된 가상 상황 대입하기

- **A국의 상황**: 호전적 전체주의 국가 B가 이미 점령지에서 대량 학살을 실시하고 있으므로 **파멸적 극단성** 이 확인됩니다.
- 수도 코앞(10km)까지 적이 들이닥쳤고 탄약과 방어선이 고갈되었으므로 **시간적 긴박성** 과 다른 방어적 **대안의 부재** 가 성립합니다.
- 따라서 이 시나리오는 왈저가 제시한 '최고조의 비상사태'에 들어맞는 완벽한 상황 구조를 지니고 있습니다.

Step 3. 선지 판별하기

- **①번 분석** : 왈저는 최고조의 비상사태하에서 비전투원 면책의 원칙이 예외적으로 유보될 수 있음을 인정하므로 '어떠한 윤리적 정당화도 불가능하다'는 진술은 왈저의 비상사태론과 부합하지 않습니다. (X)
- **②번 분석** : 주어진 상황은 위기의 극단성(학살, 멸절 위기)과 시간적 임박성, 대안 부재를 모두 충족하는 비상사태이므로, 왈저에 따르면 더 큰 참혹한 악을 방어하기 위해 부득이하게 민간인 피해 우려가 있는 공격 조치도 도덕적 고뇌 속에서 정당화될 수 있습니다. (O)
- **③번 분석** : 비상사태가 선포된다고 하여 전쟁 자체의 정의로움(방어의 정당성)이 소멸하는 것이 아니며, 오히려 공동체 방어라는 도덕적 정당성이 극대화되어 전쟁 규칙조차 일시 유보하는 것입니다. 무조건 항복하라는 것은 왈저의 주장과 정반대입니다. (X)
- **④번 분석** : 왈저는 상대방의 침략이 부당하더라도 일상적인 전쟁 수행 과정에서는 언제나 비전투원 면책 원칙을 수호해야 한다고 보며, 임박성이나 성격 요건에 상관없이 무조건 무제한 폭력을 쓰는 것은 단호히 금지합니다. (X)
- **⑤번 분석** : 칸트의 의무론적·정언명령적 관점에서는 타인을 다른 목적을 위한 수단으로 삼거나 (민간인 희생 감수 등) 보편화 가능성을 위반하는 살상 행위는 상황의 실존적 위기 여하를 불문하고 결코 도덕적으로 승인될 수 없습니다. (X)

정답근거 ② **오답분석** [①] 왈저는 전쟁 규범의 강력한 옹호자이지만 극단적 재앙 상태에 한해 도덕적 유보를 허용하는 유연성을 보입니다.
[③] 비상사태는 공동체의 수호 의무를 극대화하기 위한 예외적 상황이지 항복을 종용하는 기제가 아닙니다.
[④] 정당한 방어국이라 할지라도 '최고조의 비상사태'가 아닌 일반 교전 상황에서는 엄격한 교전 규범(비례성 및 구별의 원칙)을 철저히 준수해야 합니다.
[⑤] 칸트는 어떠한 상황적 결과(공동체 파멸)를 예방하기 위해서라도 절대적 도덕 의무(무고한 타인 살해 금지)를 저버려서는 안 된다고 봅니다. **연관개념** 왈저의 현대 정의 전쟁론, 비전투원 면책의 원칙, 최고조의 비상사태(Supreme Emergency), 칸트의 무조건적 도덕 의무론 **메타인지** **최고조 비상사태 작동 공식:** **극임대**(극단적 파멸 위험, 시간적 임박성, 대안 수단 전무). 이 세 가지 요건이 교집합을 이룰 때만 전쟁 규범의 일시적 우회가 정당화됩니다.

[킬러] 8 해설

Step 1. 칸트의 영구 평화론 조항 분석
- **예비 조항(6개조)**은 영구 평화 상태에 도달하기 전에 반드시 거쳐야 하거나 제거해야 할 전제적 평화 조항들입니다.
- 이 예비 조항은 다시 **'엄격 조항(즉각 이행)'** 과 **'완화 조항(점진적 이행)'** 으로 세분화됩니다.
* **엄격 조항(1, 5, 6조 - 암기: 엄일오육)**: 장차 전쟁 원인이 될 소지 묵허 금지, 타국 헌법 무력 개입 금지, 암살 등 신뢰 파괴 전술 금지.
* **완화 조항(2, 3, 4조 - 암기: 완이삼사)**: 독립국의 상속·증여 금지, 상비군의 점진적 폐지, 외교 목적의 국채 금지. 상황에 따라 즉각 적용하지 못하고 완만한 이행 속도를 가질 수 있음.
- **확정 조항(3개조)**은 영구 평화를 직접 지탱하는 영구적 핵심 제도로 구성됩니다.
* 공화정(1조), 국제 연방(2조), 보편적 환대의 세계 시민법(3조). (암기: **공연호**)

Step 2. <보기> 선지 분석 및 검증
- **ㄱ. 예비 조항 제3조 분석** : 상비군의 폐지는 완화 조항(Leges latae)에 해당하므로, 국가의 군사 안보 상황과 주위 정세 등의 현실적 조건을 감안하여 점진적으로 실현하는 것이 허용됩니다. 즉각적이고 전면적으로 상비군을 폐지해야만 하는 것은 아닙니다. 따라서 틀린 진술입니다. (X)
- **ㄴ. 예비 조항 제5조의 무력 간섭 금지 예외 분석 [초고난도 함정]** : 칸트는 원칙적으로 주권 국가의 독립성 수호를 위해 타국의 정부나 헌법에 개입하는 것을 절대 금지(엄격 조항)하지만, 예외적으로 **"한 국가가 내부 분열을 일으켜 독립된 국가들로 사실상 쪼개져 있는 무정부적 내란 상태"** 에서는 외부 국가의 개입이 개별 주권을 침해하는 것으로 보지 않아 예외적으로 허용될 수 있다고 명시하였습니다. 따라서 내란 상태에서도 '절대 불허'한다는 진술은 오류입니다. (X)
- **ㄷ. 확정 조항 제2조 '국가 연방' 분석** : 칸트의 국제 연방은 개별 국가들의 독립된 주권을 보장하는 연합체(Völkerbund)이지, 모든 국가의 주권을 흡수하고 법적 강제권을 독점 지니는 강력한 단일 세계 정부(Weltstaat)를 의미하지 않습니다. 칸트는 단일 세계 국가가 수립되면 지구적 규모의 전제로

이어질 수 있음을 경계하였습니다. (X)
- **ㄹ. 확정 조항 제3조 '환대'와 '거주·방문권' 분석** : 칸트는 세계 시민법의 범위를 '보편적 환대(Universal Hospitality)'의 조건으로 한정 지으며, 이방인이 타국 영토에 들어섰을 때 그가 해를 입지 않고 적대적인 취급을 받지 않을 권리를 보장하되, 그 국가에 영구히 거주할 수 있는 '거주권(Gastrecht)'이 아닌 평화롭게 머무를 수 있는 일시적 '방문권(Besuchsrecht)'에 국한된다고 한계를 그었습니다. 이는 수능에서 빈출되는 아주 정밀한 킬러 선지입니다. (O)

정답근거 ④ (ㄹ) **오답분석** [ㄱ] 상비군 폐지는 완화 조항으로, 점진적 이행이 허용됩니다.

[ㄴ] 칸트는 한 국가가 내부의 반목과 균열로 인해 완벽히 갈라선 상태에서는 외부 국가가 일방 세력을 지원하여 헌법 수립에 관여하는 행동이 타국의 자주권 침해가 되지 않는 예외로 보았습니다.

[ㄷ] 칸트는 강력한 법적 지배를 독점하는 단일 세계 공화국(World State)은 필연적으로 세계적 독재와 전체주의를 낳는 무덤이 될 수 있다고 경고하며 거부하였습니다. **연관개념** 칸트의 영구 평화론, 예비 조항과 확정 조항의 세부 분류, 보편적 환대와 방문권의 구분 **메타인지 칸트 영평 조항 초특급 암기법:**

1) **엄일오육** (엄격하게 즉시 이행할 예비조항은 1조, 5조, 6조)
2) **완이삼사** (완화하여 점진적 이행이 가능한 예비조항은 2조, 3조, 4조)
3) **공연호** (영구 평화 기둥이 되는 확정조항 3가지는 공화정, 국제 연방, 환대(우호))

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.